



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Teluk Lecah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman RT.002 RW.06 Desa/Kel.Teluk Lecah Kec. Rupert Kab. Bengkalis Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 12 November 2025 sampai dengan tanggal 11 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2025 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 31 Desember 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 26 Januari 2026 sampai dengan tanggal 24 Februari 2026
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2026 sampai dengan tanggal 25 April 2026;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Advokat Jon Hendri, S.H.,M.H.,dan kawan-kawan, Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis, berkantor/beralamat di Jalan Bantan, Gang Panti, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 22/Pid.Sus/2026/PN Bls tanggal 2 Februari 2026 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls tanggal 26 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls tanggal 26 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo UU RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pidana denda tidak dibayar, maka harta kekayaan atau pendapatan Terdakwa disita dan dilelang oleh Jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar, dan apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



dengan pidana penjara pengganti denda selama 190 (seratus sembilan puluh) hari;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

❖ 1 (satu) Buah Paspor An. Yudid Kurniawan Dengan Nomor Paspor E1935413.;

❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 12 Imei 1 358309201082347 Imei 2 35891131082345

(Dikembalikan kepada saksi Yudid Kurniawan)

❖ 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 18 Imei 1 865690070266780 Imei 2 865690070266798. ;

(Dikembalikan kepada saksi SUGIANTO BIN NGADIRUN (ALM))

❖ 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 12 Pro Max Imei 1 3559119325567 Imei 2 35591193296935. ;

❖ 1 (satu) Buah Paspor An. Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji Dengan Nomor Paspor E0039345

(Dikembalikan kepada saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA BIN SULAJI)

❖ 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Tanpa Kartu Handphone Dengan Wallpaper Seorang Wanita Yang Mana Handphone Tersebut Dalam Keadaan Lupa Pola Sandi Hanphone;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

❖ 1 (Satu) Unit Speedboat Berwarna Abu Abu Dengan Panjang Lebih Kurang 24 (Dua Puluh Empat) Kaki Sampai Dengan 25 (Dua Puluh Lima) Kaki Dengan Mesin 60 Pk Merk Mercury Berwarna Hitam

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan tertulis dari Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM) Hukum secara keseluruhan;

2. Menyatakan Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Advokat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM), pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2025 atau pada suatu waktu tahun 2025 di Pelabuhan Kapal Roro Rupat – Dumai Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan Kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. DANI (Daftar Pencarian Orang/DPO) , Sdr. WAK LAPET (Daftar Pencarian Orang/DPO) menjemput 7 (tujuh) orang PMI dari Malaysia ke Indonesia yakni saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA , Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO bersama 4 (empat) orang lainnya menggunakan 1 (satu) buah speed boat warna abu-abu dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) kaki dengan mesin 60 PK merk Mercury yang disewa Terdakwa dari saksi MUHAMMAD SUARDI ALS ADI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. FUAD memberitahu Terdakwa bahwa PMI Indonesia dari



Malaysia yang dibawa oleh sdr. DANI dan sdr. WAK LAPET sudah hampir sampai di pelabuhan Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa berangkat ke pelabuhan tersebut (merupakan pelabuhan tidak resmi) sesampainya di pelabuhan tersebut sudah ada sdr. FUAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan sdr. ARDI yang juga menunggu kedatangan para PMI dari Malaysia. Sesampainya sdr. DANI, sdr. WAK LAPET dan para PMI tersebut di Sungai Lecah, Terdakwa bersama sdr. ARDI membawa 5 (lima) orang PMI kerumah orangtua Terdakwa yang sudah lama kosong beralamat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk tempat penampungan sementara para PMI tersebut sebelum kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sesampainya para PMI tersebut di rumah orangtua Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada 5 (lima) orang PMI tersebut uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta serus ribu rupiah) per orang sebagai biaya kedatangan di Indonesia dan biaya penampungan para PMI di rumah Terdakwa.

- Bahwa saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dibantu keberangkatannya oleh terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya diajak oleh sdr. FUAD untuk membantu keberangkatan PMI ke Indonesia, yang mana Sdr. FUAD diperintahkan oleh sdr. FANI (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO menerangkan telah memberikan biaya keberangkatan dari Malaysia ke Indonesia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada seseorang di Malaysia bernama Sdr. AMIRUL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan laporan/ informasi yang mengatakan adanya beberapa orang yang mencurigakan di Pelabuhan Kapal Roro Rupat-Dumai Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dan setelah adanya informasi tersebut maka saksi TRI ARIS SANJAYA, Saksi SAID CHESARTA PALINDRA dan Saksi IKHWAN AZIZI HB melakukan penyelidikan. Dan setelah diperoleh informasi akurat dan ternyata benar ada beberapa orang yang sedang ingin berangkat yang diduga PMI yang masuk dari jalur tidak resmi akan keluar dari Rupat, selanjutnya tim membawa beberapa orang yang diduga PMI tersebut yakni saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO ke Polsek



Rapat untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut . bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA , Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO mengakui mereka adalah PMI yang datang dari Malaysia ke Indonesia melalui sungai lecah, Rapat dan akan kembali ke kampung halaman masing-masing yang mana mereka sebelumnya ditampung di rumah Terdakwa dan ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya penampungan dan kedatangan di Indonesia.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan membantu keberangkatan Para PMI ke Indonesia dari Malaysia dan melakukan penampungan para PMI tersebut mendapatkan upah dari Sdr. FANI sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 455 Ayat (1) KUHP jo Pasal 20 huruf c KUHPidana jo UU Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM), pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2025 atau pada suatu waktu tahun 2025 di Pelabuhan Kapal Roro Rupert – Dumai Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. DANI, Sdr. WAK LAPET menjemput 7 (tujuh) orang PMI dari Malaysia ke Indonesia yakni saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA , Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO bersama 4 (empat) orang lainnya menggunakan 1 (satu) buah speed boat warna abu-abu dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) kaki dengan mesin 60 PK merk Mercury yang disewa Terdakwa dari saksi MUHAMMAD SUARDI ALS ADI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



08.00 WIB, Sdr. FUAD memberitahu Terdakwa bahwa PMI Indonesia dari Malaysia yang dibawa oleh sdr. DANI dan sdr. WAK LAPET sudah hampir sampai di pelabuhan Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa berangkat ke pelabuhan tersebut (merupakan pelabuhan tidak resmi) sesampainya di pelabuhan tersebut sudah ada sdr. FUAD dan sdr. ARDI yang juga menunggu kedatangan para PMI dari Malaysia. Sesampainya sdr. DANI, sdr. WAK LAPET dan para PMI tersebut di sungai lecah, Terdakwa bersama sdr. ARDI membawa 7 (tujuh) orang PMI tersebut kerumah orangtua Terdakwa yang sudah lama kosong beralamat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk tempat penampungan sementara para PMI tersebut sebelum kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sesampainya para PMI tersebut dirumah orangtua Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada 7 (tujuh) orang PMI tersebut uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta serus ribu rupiah) per orang sebagai biaya kedatangan di Indonesia dan biaya penampungan para PMI dirumah Terdakwa.

- Bahwa saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dibantu keberangkatannya oleh terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya diajak oleh sdr. FUAD untuk membantu keberangkatan PMI ke Indonesia, yang mana SSdr. FUAD diperintahkan oleh sdr. FANI.

- Bahwa saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO menerangkan telah memberikan biaya keberangkatan dari Malaysia ke Indonesia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada seseorang di Malaysia bernama Sdr. AMIRUL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan laporan/ informasi yang mengatakan adanya beberapa orang yang mencurigakan di Pelabuhan Kapal Roro Rupat-Dumai Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dan setelah adanya informasi tersebut maka saksi TRI ARIS SANJAYA, Saksi SAID CHESARTA PALINDRA dan Saksi IKHWAN AZIZI HB melakukan penyelidikan. Dan setelah diperoleh informasi akurat dan ternyata benar ada beberapa orang yang sedang ingin berangkat yang diduga PMI yang masuk dari jalur tidak resmi akan keluar dari Rupat, selanjutnya tim membawa beberapa orang yang diduga PMI tersebut yakni saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO ke Polsek Rupat untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. bahwa setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut, saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO mengakui mereka adalah PMI yang datang dari Malaysia ke Indonesia melalui sungai Icah, Rupert dan akan kembali ke kampung halaman masing-masing yang mana mereka sebelumnya ditampung di rumah Terdakwa dan ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya penampungan dan kedatangan di Indonesia.

- Bahwa Terdakwa dalam membantu memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia Para PMI ke Indonesia dari Malaysia mendapatkan upah dari Sdr. FANI sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang bersama-sama dengan sdr. FUAD, Sdr. ARDI, Sdr. DANI, Sdr. WAK LAPET dan Sdr. FANI tersebut dalam membawa seseorang atau kelompok orang untuk memasuki Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan imigrasi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo UU RI Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HENDRA SYAH ALS HENDRA BIN ANUAR (ALM), pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 08.00 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2025 atau pada suatu waktu tahun 2025 di Pelabuhan Kapal Roro Rupert – Dumai Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. DANI, Sdr. WAK LAPET menjemput 7 (tujuh) orang PMI dari Malaysia ke Indonesia yakni saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO bersama 4 (empat) orang lainnya menggunakan 1 (satu) buah speed boat warna abu-abu dengan panjang $\pm$ 25 (dua puluh lima) kaki dengan mesin 60 PK merk Mercury yang disewa Terdakwa dari saksi MUHAMMAD SUARDI ALS ADI seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. FUAD memberitahu Terdakwa bahwa PMI Indonesia dari Malaysia yang dibawa oleh sdr. DANI dan sdr. WAK LAPET sudah hampir sampai di pelabuhan Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa berangkat ke pelabuhan tersebut (merupakan pelabuhan tidak resmi) sesampainya di pelabuhan tersebut sudah ada sdr. FUAD dan sdr. ARDI yang juga menunggu kedatangan para PMI dari Malaysia. Sesampainya sdr. DANI, sdr. WAK LAPET dan para PMI tersebut di sungai lecah, Terdakwa bersama sdr. ARDI membawa 7 (tujuh) orang PMI tersebut kerumah orangtua Terdakwa yang sudah lama kosong beralamat di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan tujuan untuk tempat penampungan sementara para PMI tersebut sebelum kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sesampainya para PMI tersebut dirumah orangtua Terdakwa, Terdakwa meminta uang kepada 7 (tujuh) orang PMI tersebut uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta serus ribu rupiah) per orang sebagai biaya kedatangan di Indonesia dan biaya penampungan para PMI dirumah Terdakwa.
- Bahwa saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO yang berangkat dari Malaysia ke Indonesia dibantu keberangkatannya oleh terdakwa, yang mana Terdakwa sebelumnya diajak oleh sdr. FUAD untuk membantu keberangkatan PMI ke Indonesia, yang mana SSdr. FUAD diperintahkan oleh sdr. FANI.
- Bahwa saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO menerangkan telah memberikan biaya keberangkatan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia ke Indonesia sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada seseorang di Malaysia bernama Sdr. AMIRUL.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 tim Opsnal Polres Bengkalis mendapatkan laporan/ informasi yang mengatakan adanya beberapa orang yang mencurigakan di Pelabuhan Kapal Roro Rupert-Dumai Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Dan setelah adanya informasi tersebut maka saksi TRI ARIS SANJAYA, Saksi SAID CHESARTA PALINDRA dan Saksi IKHWAN AZIZI HB melakukan penyelidikan. Dan setelah diperoleh informasi akurat dan ternyata benar ada beberapa orang yang sedang ingin berangkat yang diduga PMI yang masuk dari jalur tidak resmi akan keluar dari Rupert, selanjutnya tim membawa beberapa orang yang diduga PMI tersebut yakni saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO ke Polsek Rupert untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, saksi ALFIN FAJAR ZUDISTIRA, Saksi YUDIT KURNIAWAN dan saksi SUGIANTO mengakui mereka adalah PMI yang datang dari Malaysia ke Indonesia melalui sungai lecah, Rupert dan akan kembali ke kampung halaman masing-masing yang mana mereka sebelumnya ditampung di rumah Terdakwa dan ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai biaya penampungan dan kedatangan di Indonesia.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan membantu keberangkatan Para PMI ke Indonesia dari Malaysia dan melakukan penampungan para PMI tersebut mendapatkan upah dari Sdr. FANI sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa yang bersama-sama dengan sdr. FUAD, Sdr. ARDI, Sdr. DANI, Sdr. WAK LAPET dan Sdr. FANI tersebut dalam membawa seseorang atau kelompok orang untuk memasuki Wilayah Indonesia tidak melalui pemeriksaan imigrasi dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 457 KUHPidana jo Pasal 20 huruf c KUHPidana jo UU RI Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Advokat Terdakwa tidak mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



1. Yudid Kurniawan Als Yudid Bin Romli (Alm),_dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena baru saja kembali dari Negara Malaysia melalui jalur ilegal pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Pelabuhan Roro yang alamat pastinya tidak diketahui oleh Saksi, dan pada saat itu yang turut diamankan adalah Saksi, Sugianto, Alvin, serta 3 (tiga) orang pengemudi ojek yang tidak diketahui identitasnya oleh Saksi;
- Bahwa Saksi berada di Negara Malaysia sejak tanggal 2 Februari 2023, yang mana sebelumnya Saksi membuat paspor dan visa di Bojonegoro, kemudian menggunakan dokumen tersebut untuk berangkat ke Negara Malaysia, namun pada bulan Mei 2023 visa milik Saksi tersebut tidak diperpanjang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, Saksi bersama Saudara Alvin Fajar Zudistira menghubungi agen dengan maksud untuk kembali ke Indonesia, kemudian sekira pukul 14.00 waktu Malaysia Saksi dijemput menggunakan kendaraan Grab, dan di dalam kendaraan tersebut terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang baru dikenal oleh Saksi yang mengaku bernama Sudedi, selanjutnya Saksi menuju tempat penampungan di Kajang;
- Bahwa selama beberapa hari berada di tempat penampungan di Kajang tersebut, terdapat tambahan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Sugianto dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 04.00 waktu Malaysia, Saksi berangkat dari Malaysia menuju Indonesia menggunakan speed boat bermesin 1 (satu) dengan awak kapal 2 (dua) orang laki-laki dan penumpang sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa setelah menempuh perjalanan lebih kurang 3 (tiga) jam, sekira pukul 08.00 WIB Saksi tiba di bibir pantai wilayah Indonesia dan disambut oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal, kemudian Saksi dipandu oleh seorang laki-laki berbadan putih, tinggi, dan berisi menuju sebuah rumah penampungan;
- Bahwa selama berada di rumah penampungan tersebut, Saksi dijaga secara bergantian oleh 4 (empat) orang yang sama, hingga pada penjagaan terakhir dilakukan oleh orang yang sebelumnya mengantar



Saksi ke rumah penampungan, yang mengatakan “tunggu didalam, kunci pintu. Nanti ada orang kesini bawa, motor kamu berangkat”;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari rumah menuju Pelabuhan Roro menggunakan ojek, kemudian tidak lama setelah itu 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenal juga keluar menuju Pelabuhan Roro;

- Bahwa selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi dijemput oleh Saudara Abdul Rapidin menggunakan sepeda motor Honda Blade warna putih untuk menuju Pelabuhan Roro;

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Roro, Saksi bersama rekan-rekan diamankan oleh pihak kepolisian yang menggunakan penyamaran berupa pakaian Dinas Perhubungan, kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Sektor;

- Bahwa keberangkatan Saksi dari Malaysia menuju Indonesia dilakukan melalui jalur ilegal bersama Saksi Alvin Fajar Zudistira, Sudedi, Sugianto, dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak diketahui identitasnya, dengan menggunakan speed boat yang dikemudikan oleh 1 (satu) orang tekong beserta rekannya yang tidak dikenal;

- Bahwa biaya atau ongkos keberangkatan dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur ilegal tersebut sebesar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per orang yang dibayarkan kepada pengurus di Negara Malaysia;

- Bahwa Saksi membayar biaya uang pantai sebesar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kembali uang sebesar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sewa rumah, serta sebelum berangkat ke Pelabuhan Roro meninggalkan rumah penampungan, Saksi dikenakan biaya oleh Terdakwa sebesar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya makan selama berada di penampungan ditanggung sendiri oleh Saksi dengan membayar sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada salah satu rekan Saudara Hendra;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji, _dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena baru saja kembali dari Negara Malaysia melalui jalur ilegal pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 17.30 WIB di Pelabuhan Roro yang alamat pastinya tidak diketahui oleh Saksi, bersama Saudara Zudit, Saudara Sugianto, serta 3 (tiga) orang pengemudi ojek yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa Saksi kembali ke Indonesia melalui jalur ilegal karena paspor Saksi telah habis masa berlakunya dan biaya pengurusannya dinilai mahal, serta Saksi memperoleh akses keberangkatan tersebut bersama Saksi Yudit Kurniawan dengan cara mencari informasi dari teman yang telah berangkat terlebih dahulu hingga memperoleh nomor WhatsApp agen;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi berangkat menuju Indonesia melalui jalur ilegal bersama Saksi Yudit Kurniawan, 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, serta 2 (dua) orang yang mengemudikan speed boat yang juga tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 11.00 waktu Malaysia, Saksi bersama Saudara Zudit menghubungi agen dengan maksud untuk kembali ke Indonesia, kemudian sekira pukul 14.00 waktu Malaysia Saksi dijemput menggunakan kendaraan Grab, di mana di dalam kendaraan tersebut telah terdapat seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan menuju Kajang, kemudian menuju Malaka bersama seorang laki-laki yang baru dikenal bernama Saudara Sugianto, serta dalam perjalanan tersebut terdapat 1 (satu) orang perempuan yang turut bergabung, kemudian Saksi menuju tempat penampungan di Kajang;
- Bahwa pada hari Jumat, Saksi menuju Malaka untuk melakukan keberangkatan, namun setibanya di bibir pantai keberangkatan tersebut tidak dapat dilakukan karena speed boat mengalami kerusakan, sehingga Saksi beristirahat di sebuah hotel di Malaka yang tidak diketahui oleh Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 05.00 waktu Malaysia, Saksi berangkat menggunakan speed boat bermesin 1 (satu) dengan awak kapal 2 (dua) orang laki-laki dan penumpang sebanyak 5 (lima) orang, kemudian setelah menempuh perjalanan sekitar

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) jam sekira pukul 08.00 WIB Saksi tiba di bibir pantai wilayah Indonesia;

- Bahwa setibanya di bibir pantai tersebut, Saksi disambut oleh 4 (empat) orang yang tidak dikenal, kemudian dipandu oleh seorang laki-laki berbadan putih, tinggi, dan berisi menuju sebuah rumah penampungan, serta selama berada di rumah tersebut Saksi dijaga secara bergantian oleh orang-orang tersebut;

- Bahwa penjaga terakhir yang merupakan orang yang sebelumnya mengantar Saksi ke rumah penampungan mengatakan “tunggu didalam, kunci pintu. Nanti ada orang kesini bawa, motor kamu berangkat”;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal keluar dari rumah menuju Pelabuhan Roro menggunakan ojek, kemudian disusul oleh 1 (satu) orang perempuan, selanjutnya Saudara Zudit dan Saudara Sugianto juga berangkat menuju Pelabuhan Roro menggunakan ojek, dan Saksi turut berangkat menggunakan ojek sepeda motor Jupiter Z;

- Bahwa dalam perjalanan, pengemudi ojek yang kemudian diketahui bernama Saudara Anex berhenti di tempat pengisian bahan bakar eceran dan bertemu dengan Saudara Sugianto yang sedang mengisi bahan bakar, di mana Saksi melihat tangan Saudara Sugianto dalam keadaan berdarah dan bertanya “kenapa tangannya” dan dijawab bahwa sebelumnya telah terjatuh di jalan;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan Saudara Anex bertanya “dari mana bang?” dan Saksi menjawab “dari Malaysia bang”;

- Bahwa setibanya di Pelabuhan Roro, Saksi bersama Saudara Anex diamankan oleh pihak kepolisian, dan terlihat Saudara Zudit serta Saudara Sugiarto beserta pengemudi ojek masing-masing telah diamankan terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi membayar biaya keberangkatan dari Malaysia ke Indonesia sebesar 1.500 (seribu lima ratus) ringgit atau setara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan kepada agen sebelum keberangkatan speed boat;

- Bahwa Saksi juga membayar biaya ojek sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada pengemudi ojek yang digunakan oleh Saksi;

- Bahwa pada saat tiba di bibir pantai wilayah Indonesia, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar sejumlah Rp450.000,00

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pantai dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya penginapan;

- Bahwa selanjutnya Saksi kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang pantai;

- Bahwa Saksi juga memberikan uang kepada Saudara Anex selaku pengemudi ojek sebesar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengantarkan Saksi ke Pelabuhan Roro;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

1. Sigit Adinugroho, S.T., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan dugaan tindak pidana keimigrasian sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), serta ayat (2) menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana yang tercantum dalam rumusan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Setiap orang bermakna bahwa dugaan tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk korporasi tanpa terkecuali, tidak memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sebagainya;
- b) Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain bermakna adanya perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana kata-kata bertujuan mencari keuntungan tidak selalu harus diartikan dengan telah mendapat keuntungan, sehingga apabila perbuatan telah dilakukan namun keuntungan belum didapatkan maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan tersebut, dan keuntungan yang dimaksud tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga dapat untuk orang lain atau kelompok tertentu, baik berupa materi maupun nonmateri;
- c) Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi bermakna pelaku harus membawa seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan secara terorganisasi dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis maupun tidak terorganisasi, sehingga meskipun dilakukan sendiri tanpa koordinasi yang jelas namun telah melakukan kegiatan membawa seseorang atau kelompok orang maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia;
- d) Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi bermakna bahwa perbuatan memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut juga termasuk dalam kategori perbuatan pidana, sehingga pihak yang bertindak sebagai aktor intelektual meskipun tidak melakukan secara langsung tetap dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana penyelundupan manusia;
- e) Yang tidak memilik hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, penjelasan terkait dengan membawa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang atau kelompok orang maka ada beberapa poin penting yaitu:

- a. Memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah
- b. Keluar dari wilayah Indonesia secara tidak sah
- c. Masuk wilayah Negara lain secara tidak sah.

Penjelasan Hal ini mengatakan bahwa, seseorang yang dibawa atau sekelompok orang yang dibawa harus memenuhi salah satu unsur dari tiga poin tersebut. Secara tidak sah dipoin poin tersebut maksudnya adalah tanpa dokumen keimigrasian yang sah seperti tanpa paspor atau tanpa visa bagi Negara yang harus mendapatkan Visa Indonesia atau Negara Lain;

f) Baik menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan bermakna bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

g) Baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak bermakna bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi yang berwenang, sehingga apabila terdapat orang yang dimasukkan ke wilayah Indonesia atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penyelundupan manusia;

- Bahwa dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia, di mana paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

- Bahwa paspor terdiri atas paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa;

- Bahwa tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-10.GR01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Bandar Sri Setia Raja di Selatbaru, Tempat Pemeriksaan



Imigrasi Pelabuhan Laut Tanjung Medang di Rupert Utara, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Sungai Pakning di Pakning;

- Bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum yang termasuk dalam dugaan tindak pidana penyelundupan manusia dan dapat dikenakan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian apabila Terdakwa menyadari dan mengetahui maksud dan tujuan PMI tersebut keluar dari Malaysia menuju Indonesia tanpa melewati tempat pemeriksaan imigrasi yang sah, di mana pengetahuan dan kesadaran tersebut dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum maupun sesudah perbuatan memasukkan atau mengeluarkan PMI dari wilayah Indonesia secara tidak sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara kerja Terdakwa bersama rekan-rekan yaitu Saudara Dani dan Saudara Wak Lapet dalam menjemput para PMI dari Malaysia, pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekira pukul 22.00 WIB berangkat dari Rupert menuju Malaysia untuk menjemput para PMI yang akan kembali ke Indonesia, kemudian berangkat dari Malaysia sekira pukul 05.00 WIB pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saudara Fuad (DPO) datang ke rumah Terdakwa memberitahukan bahwa para PMI akan segera tiba, sehingga Terdakwa menuju Sungai Teluk Lecah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, di mana di lokasi tersebut telah ada Saudara Fuad (DPO) dan Saudara Ardi (DPO), kemudian menunggu kedatangan PMI yang dibawa oleh Saudara Dani dan Saudara Wak Lapet, setelah para PMI tiba Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) untuk mengantarkan para PMI ke rumah orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan dijadikan sebagai tempat penampungan, serta yang membantu Terdakwa adalah Saudara Ardi (DPO), kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) atas perintah Saudara Fani (DPO) untuk menarik uang dari para PMI, di mana awalnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang terhadap 5 (lima) orang PMI, kemudian melaporkan kepada Saudara Fuad (DPO), namun dinyatakan tidak cukup sehingga Terdakwa kembali diminta menarik uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, serta Saudara Dani membantu mencari ojek untuk para PMI menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Roro Rupert dan para PMI diperintahkan oleh Saudara Ardi (DPO) untuk membayar ojek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saudara Fani (DPO) berperan sebagai agen yang memiliki jaringan orang yang akan berangkat, dan Terdakwa diajak oleh Saudara Fuad (DPO) untuk bekerja bersama Saksi Fani (DPO), di mana Terdakwa diperintahkan untuk mencari rumah penampungan dan speed boat, kemudian Terdakwa menyewa speed boat dari Saudara Adi dengan biaya sewa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), serta menggunakan rumah orang tua Terdakwa yang telah lama kosong sebagai tempat penampungan, sedangkan untuk tekong dicari oleh Saudara Fuad (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saudara Dani untuk bekerja menjemput PMI dari Malaysia ke Indonesia tepatnya di Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupert, serta mengajak Saudara Ardi (DPO) untuk membantu, dan Terdakwa menerima uang dari Saudara Fani (DPO) sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada para pekerja, serta total uang yang ditarik dari PMI sejumlah Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang dipegang Terdakwa sejumlah Rp10.150.000,00 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang bekerja, dan Terdakwa menerima bagian bersih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan speed boat yang disewa dari Saudara Adi;

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun yang baru diterima sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh upah dari Saksi Fani (DPO);

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saudara Fani (DPO) dan Saksi Fuad (DPO) tidak memiliki hubungan keluarga, namun telah saling mengenal karena bertetangga di kampung;

- Bahwa Terdakwa menerima informasi dari Saudara Fuad (DPO) bahwa para PMI telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekira pukul 20.00 WIB, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk mengamankan diri atau melarikan diri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Terdakwa bersembunyi di rumah saudara Terdakwa dan tidak pulang ke rumah karena takut dicari

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh polisi, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di rumah saudara Terdakwa bernama Saudara Ijai, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di rumah tersebut dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rupert;

- Bahwa pembagian upah kepada Saudara Ardi (DPO), Saudara Dani, dan Saudara Wak Lapet bukan dilakukan oleh Terdakwa melainkan oleh Saudara Fani (DPO) dan Saudara Fuad (DPO), di mana Saudara Ardi (DPO) menerima upah dari Saudara Fuad (DPO) sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diketahui setelah menanyakan langsung kepada Saudara Ardi (DPO), sedangkan upah untuk Saudara Dani dan Saudara Wak Lapet diberikan oleh Saudara Fani (DPO), namun tidak diketahui apakah telah diberikan atau belum, selanjutnya diketahui bahwa Saudara Fani (DPO) dan Saudara Fuad (DPO) memiliki hubungan keluarga, serta para PMI yang dijemput merupakan pekerjaan dari Saudara Fani (DPO), dan seluruh upah berasal dari Saudara Fani (DPO), serta menerima upah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dijanjikan akan diberikan setelah para PMI sampai ke rumah masing-masing di Indonesia, kemudian telah meminta uang kepada para PMI sejumlah Rp5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan perintah Saudara Fani (DPO) pada saat para PMI berada di rumah kosong milik orang tua Terdakwa sekira pukul 15.00 WIB, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saudara Fani (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengambil uang tersebut secara tunai, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saudara Fani (DPO) kembali datang menanyakan keberadaan Saudara Fuad (DPO) dan menyampaikan agar diserahkan uang sejumlah Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Fuad (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 WIB Saudara Fuad (DPO) dan Saudara Ardi (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan uang tersebut diserahkan secara tunai kepada Saudara Fuad (DPO);

- Bahwa keberadaan Saudara Fani (DPO) pada saat memerintahkan penjemputan PMI dari Malaysia berada di rumah mertuanya di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang diketahui dari Saudara Fuad (DPO), serta Saudara Fani (DPO) mengendalikan kegiatan tersebut melalui telepon seluler dan komunikasi lebih intens dilakukan antara Saudara Fuad (DPO) dengan Saudara Fani (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) untuk menyiapkan rumah penampungan serta menjemput PMI di pinggiran Sungai Teluk Lecah dan mengarahkan para PMI ke rumah orang tua Terdakwa yang kosong, dengan peran Saudara Fuad (DPO) sebagai tangan kanan dari Saudara Fani (DPO) yang memerintahkan pekerjaan, peran Saudara Dani sebagai penjemput PMI dari Malaysia ke Indonesia di Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupat, peran Saudara Ardi (DPO) membantu dalam menangani PMI yang baru tiba, peran Saudara Wak Lapet sebagai pengemudi speed boat, dan peran Saudara Fani (DPO) sebagai agen yang mengatur keberangkatan orang dari Indonesia ke Malaysia serta kepulangan PMI dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Paspor An. Yudid Kurniawan Dengan Nomor Paspor E1935413;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 12 Imei 1 358309201082347 Imei 2 35891131082345;
3. (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 18 Imei 1 865690070266780 Imei 2 865690070266798;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 12 Pro Max Imei 1 3559119325567 Imei 2 355591193296935;
5. 1 (satu) Buah Paspor An. Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji Dengan Nomor Paspor E0039345;
6. 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Tanpa Kartu Handphone Dengan Wallpaper Seorang Wanita Yang Mana Handphone Tersebut Dalam Keadaan Lupa Pola Sandi Handphone;
7. 1 (Satu) Unit Speedboat Berwarna Abu Abu Dengan Panjang Lebih Kurang 24 (Dua Puluh Empat) Kaki Sampai Dengan 25 (Dua Puluh Lima) Kaki Dengan Mesin 60 Pk Merk Mercury Berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, sekira pukul 22.00 WIB, rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudara Dani dan Saudara Wak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapet menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang salah satunya yaitu Saksi Yudid Kurniawan Als Yudid Bin Romli (Alm) dan Saksi Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji yang akan kembali ke Indonesia melalui pelabuhan Sungai Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis yang merupakan pelabuhan tidak resmi;

2. Bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi karena paspor para Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah habis masa berlakunya;

3. Bahwa tujuan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kembali ke Indonesia adalah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing;

4. Bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Malaysia sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah speed boat warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) kaki dengan mesin 60 PK merek Mercury yang sebelumnya telah disewa Terdakwa dari Saudara Adi seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, sekira pukul 08.00 WIB Saudara Fuad (DPO) datang ke rumah Terdakwa memberitahukan bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan segera tiba, sehingga Terdakwa menuju Sungai Teluk Lecah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana di lokasi tersebut telah ada Saudara Fuad (DPO) dan Saudara Ardi (DPO) yang sedang menunggu kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibawa oleh Saudara Dani dan Saudara Wak Lapet;

5. Bahwa setelah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba, Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) untuk mengantarkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan dijadikan sebagai tempat penampungan;

6. Bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) atas perintah Saudara Fani (DPO) untuk menarik uang dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang mana awalnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang terhadap 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun karena saudara Fuad (DPO) mengatakan uang tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa kembali diminta menarik uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, serta Saudara Dani membantu mencari ojek untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Pelabuhan Roro Rupert dan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperintahkan oleh Saudara Ardi (DPO) untuk membayar ojek sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Saudara Fani (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun keuntungan yang baru diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dijanjikan akan diberikan kepada Terdakwa setelah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai ke rumah masing-masing di Indonesia;

8. Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yang membawa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke Indonesia tersebut dilakukan melalui pelabuhan yang tidak resmi, yaitu melalui anak sungai atau aliran laut, serta tanpa memiliki dokumen atau surat yang sah serta tanpa melalui pemeriksaan petugas imigrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 457 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

3. Turut serta melakukan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas subjek hukum dalam tindak pidana ini terdapat 2 (dua) jenis subjek hukum berupa orang perseorangan sebagai manusia (*Naturlijke person*) dan subjek hukum berupa korporasi (*Recht person*) yang diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan atau yang dilakukan oleh suatu badan hukum (korporasi) dan terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya merupakan *prolog* untuk mengantarkan ke pembuktian pokok/ inti delik maka apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan subjek hukum berupa orang perseorangan yaitu Terdakwa yang bernama Hendra Syah Als Hendra Bin Anuar (Alm) yang terhadap identitas Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok



orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain bermakna adanya perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana kata-kata bertujuan mencari keuntungan tidak selalu harus diartikan dengan telah mendapat keuntungan, sehingga apabila perbuatan telah dilakukan namun keuntungan belum didapatkan maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan perbuatan tersebut, dan keuntungan yang dimaksud tidak hanya untuk diri sendiri melainkan juga dapat untuk orang lain atau kelompok tertentu, baik berupa materi maupun nonmateri;

Menimbang, bahwa dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi bermakna pelaku harus membawa seseorang atau sekelompok orang, baik dilakukan secara terorganisasi dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis maupun tidak terorganisasi, sehingga meskipun dilakukan sendiri tanpa koordinasi yang jelas namun telah melakukan kegiatan membawa seseorang atau kelompok orang maka pelaku sudah dapat dikatakan melakukan dugaan tindak pidana penyelundupan manusia;

Menimbang, bahwa memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi bermakna bahwa perbuatan memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut juga termasuk dalam kategori perbuatan pidana, sehingga pihak yang bertindak sebagai aktor intelektual meskipun tidak melakukan secara langsung tetap dapat dikatakan sebagai pelaku dugaan tindak pidana penyelundupan manusia;

Menimbang, bahwa yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah Negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, penjelasan terkait dengan membawa seseorang atau kelompok orang maka ada beberapa poin penting yaitu:

- a. Memasuki wilayah Indonesia secara tidak sah



- b. Keluar dari wilayah Indonesia secara tidak sah
- c. Masuk wilayah Negara lain secara tidak sah.

Penjelasan Hal ini mengatakan bahwa, seseorang yang dibawa atau sekelompok orang yang dibawa harus memenuhi salah satu unsur dari tiga poin tersebut. Secara tidak sah dipoin poin tersebut maksudnya adalah tanpa dokumen keimigrasian yang sah seperti tanpa paspor atau tanpa visa bagi Negara yang harus mendapatkan Visa Indonesia atau Negara Lain;

Menimbang, bahwa baik menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan bermakna bahwa dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak bermakna bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan imigrasi oleh pejabat imigrasi yang berwenang, sehingga apabila terdapat orang yang dimasukkan ke wilayah Indonesia atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana penyelundupan manusia;

Menimbang, bahwa dokumen perjalanan yang sah adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia, di mana paspor Republik Indonesia adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa menurut Ahli, tempat pemeriksaan imigrasi yang berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor M.IP-10.GR01.01 Tahun 2025 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi meliputi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Bandar Sri Setia Raja di Selatbaru, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Tanjung Medang di Rupat Utara, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Sungai Pakning di Pakning;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2025, sekira pukul 22.00 WIB, rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudara Dani (DPO) dan Saudara Wak Lapet (DPO) menjemput para Pekerja Migran Indonesia (PMI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Malaysia yang salah satunya yaitu Saksi Yudid Kurniawan Als Yudid Bin Romli (Alm) dan Saksi Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji yang akan kembali ke Indonesia melalui pelabuhan Sungai Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis yang merupakan pelabuhan tidak resmi;

Menimbang, bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kembali ke Indonesia melalui jalur tidak resmi karena paspor dan visa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa tujuan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut kembali ke Indonesia adalah untuk kembali ke kampung halaman masing-masing;

Menimbang, bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut berangkat dari Malaysia sekira pukul 05.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) buah speed boat warna abu-abu dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) kaki dengan mesin 60 PK merek Mercury yang sebelumnya telah disewa Terdakwa dari Saudara Adi seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, sekira pukul 08.00 WIB Saudara Fuad (DPO) datang ke rumah Terdakwa memberitahukan bahwa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan segera tiba, sehingga Terdakwa menuju Sungai Teluk Lecah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, yang mana di lokasi tersebut telah ada Saudara Fuad (DPO) dan Saudara Ardi (DPO) yang sedang menunggu kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dibawa oleh Saudara Dani dan Saudara Wak Lapet;

Menimbang, bahwa setelah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tiba, Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) untuk mengantarkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah orang tua Terdakwa yang dalam keadaan kosong dan dijadikan sebagai tempat penampungan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) atas perintah Saudara Fani (DPO) untuk menarik uang dari para Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang mana awalnya Terdakwa menarik uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang terhadap 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun karena saudara Fuad (DPO) mengatakan uang tersebut tidak cukup sehingga Terdakwa kembali diminta menarik uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per orang, serta Saudara Dani membantu mencari ojek untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menuju Pelabuhan Roro Rupert dan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) diperintahkan oleh Saudara Ardi (DPO) untuk membayar ojek sejumlah Rp200.000 ,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudara Fuad (DPO), Saudara Fani (DPO), Saudara Ardi (DPO), Saudara Dani (DPO), Saudara Wak Lapet (DPO) yang membawa sekelompok orang yaitu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke wilayah Indonesia tersebut telah dilakukan secara terorganisir melalui perintah Saudara Fani (DPO) sebagai pemegang kendali tindakan yang terorganisir tersebut, perbuatan tersebut dilakukan pula melalui cara yang tidak sah karena tidak melalui pelabuhan yang resmi, yaitu melalui anak sungai atau aliran laut, dan tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah serta tidak melalui pemeriksaan petugas imigrasi;

Menimbang, bahwa diketahui pula keuntungan yang dijanjikan oleh Saudara Fani (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun keuntungan yang baru diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dijanjikan akan diberikan kepada Terdakwa setelah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai ke rumah masing-masing di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan Tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 huruf C undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan "turut serta melakukan Tindak Pidana" adalah mereka yang bekerja sarna secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saudara Fuad (DPO), Saudara Fani (DPO), Saudara Ardi (DPO), Saudara Dani (DPO), Saudara Wak Lapet (DPO) yang membawa sekelompok orang yaitu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke wilayah Indonesia tersebut telah dilakukan secara terorganisir yang dibuktikan dengan adanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dan saling membantu satu sama lain untuk mewujudkan perbuatan tersebut yang dibuktikan dengan adanya peran yang jelas antara Terdakwa dengan rekan-rekan Terdakwa, yang mana Terdakwa dalam perkara *a quo* diperintahkan oleh Saudara Fuad (DPO) untuk menyiapkan rumah penampungan serta menjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) di pinggir Sungai Teluk Lecah dan mengarahkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke rumah orang tua Terdakwa yang kosong, dengan peran Saudara Fuad (DPO) sebagai tangan kanan dari Saudara Fani (DPO) yang memerintahkan pekerjaan, peran Saudara Dani sebagai penjemput Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia ke Indonesia di Sungai Teluk Lecah Kecamatan Rupat, peran Saudara Ardi (DPO) membantu dalam menangani Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang baru tiba, peran Saudara Wak Lapet sebagai pengemudi speed boat, dan peran Saudara Fani (DPO) sebagai agen yang mengatur keberangkatan orang dari Indonesia ke Malaysia serta kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia ke Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 457 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal VII angka 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026, ketentuan Pasal 457 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana diubah sehingga berbunyi Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda pada Pasal 457 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diatur secara alternatif, hal tersebut dimaknai penjatuhan pidana penjara tidak diterapkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana denda namun berupa pilihan, sehingga Majelis Hakim berhak untuk memilih jenis pidana pokok yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang terbukti pada diri Terdakwa tersebut diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, tindak pidana tersebut merugikan kepentingan Masyarakat dan negara, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP 2023, dalam pemidanaan terhadap Terdakwa wajib mempertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap Korban atau keluarga Korban, pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui tujuan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa membawa membawa sekelompok orang yaitu para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke wilayah Indonesia tersebut adalah untuk mencari keuntungan pribadi, namun diketahui pula Terdakwa belum menikmati semua keuntungan yang dijanjikan oleh saudara Fani (DPO), Terdakwa sendiri diketahui mempunyai peran aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari rumah sebagai tempat penampungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut, sehingga dengan memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa, motif dan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut serta keuntungan yang telah didapatkan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Tanpa Kartu Handphone Dengan Wallpaper Seorang Wanita Yang Mana Handphone Tersebut Dalam Keadaan Lupa Pola Sandi Handphone, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Speedboat Berwarna Abu Abu Dengan Panjang Lebih Kurang 24 (Dua Puluh Empat) Kaki Sampai Dengan 25 (Dua Puluh Lima) Kaki Dengan Mesin 60 Pk Merk Mercury Berwarna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu untuk membawa para Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut dari Malaysia menuju ke wilayah Indonesia, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Paspor An. Yudid Kurniawan Dengan Nomor Paspor E1935413 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 12 Imei 1 358309201082347 Imei 2 35891131082345, di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Yudid Kurniawan, maka dikembalikan kepada Saksi Yudid Kurniawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 18 Imei 1 865690070266780 Imei 2 865690070266798, di persidangan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti merupakan milik Sugianto bin Ngadirun, maka dikembalikan kepada Sugianto bin Ngadirun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 12 Pro Max Imei 1 3559119325567 Imei 2 35591193296935 dan 1 (satu) Buah Paspor An. Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji Dengan Nomor Paspor E0039345, di persidangan terbukti merupakan milik Saksi Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji, Maka Dikembalikan Kepada Saksi Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia khususnya Warga Negara Indonesia yang bekerja diluar negeri yaitu Malaysia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyelundupan manusia;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 457 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 20 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Syah Als Hendra Bin Anuar (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri secara terorganisasi untuk membawa kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan yang tidak melalui pemeriksaan imigrasi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Berwarna Biru Tanpa Kartu Handphone Dengan Wallpaper Seorang Wanita Yang Mana Handphone Tersebut Dalam Keadaan Lupa Pola Sandi Handphone;

Dimusnahkan;

2) 1 (Satu) Unit Speedboat Berwarna Abu Abu Dengan Panjang Lebih Kurang 24 (Dua Puluh Empat) Kaki Sampai Dengan 25 (Dua Puluh Lima) Kaki Dengan Mesin 60 Pk Merk Mercury Berwarna Hitam;

Dirampas untuk negara;

3) 1 (satu) Buah Paspor An. Yudid Kurniawan Dengan Nomor Paspor E1935413;

4) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung M 12 Imei 1 358309201082347 Imei 2 35891131082345;

Dikembalikan kepada Saksi Yudid Kurniawan;

5) 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo Y 18 Imei 1 865690070266780 Imei 2 865690070266798;

Dikembalikan kepada Sugianto bin Ngadirun;

6) 1 (satu) Unit Handphone Merek Iphone 12 Pro Max Imei 1 3559119325567 Imei 2 355591193296935;

7) 1 (satu) Buah Paspor An. Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji Dengan Nomor Paspor E0039345;

Dikembalikan Kepada Saksi Alfin Fajar Zudistira Bin Sulaji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2026, oleh kami, Nur Khayyu Koyumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H. dan Desmond Freddy, S.H., LI.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2026/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D.,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokat Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H.,M.H

Desmond Freddy, S.H., LI.M.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.